

TÉRMINOS ADMINISTRATIVOS DE REFERENCIA MODALIDAD DE COMPRA ÁGIL I. MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN CENTRAL

1. INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

Los presentes términos administrativos de referencia y los demás documentos del proceso, regirán los aspectos administrativos, económicos y técnicos involucrados en la cotización mediante la modalidad de compra ágil.

Previo al cierre de la compra ágil, los oferentes deberán ingresar su oferta completa al portal www.mercadopublico.cl, junto a la totalidad de los antecedentes solicitados. Las ofertas mantendrán su vigencia por un plazo mínimo de treinta (30) días corridos, contados desde la fecha de cierre de la propuesta en el Portal. El sólo hecho de la presentación de la propuesta significa la aceptación por parte del proponente de las condiciones y de los antecedentes que la acompañan, y acepta que toda la información que integra la propuesta sea de conocimiento público, y autoriza a la Municipalidad de Estación Central, a publicarla en su portal web. Lo anterior, en el marco de la Ley N°20.285, Sobre Acceso a la Información Pública.

Para participar del proceso de compra ágil, los proveedores deberán completar el anexo N°1 con la siguiente información:

- a) Identificación del proponente.
- b) Oferta económica, el proponente deberá presentar su oferta económica donde detalle claramente, el valor unitario de cada ítem, bienes o servicios requeridos, incorporando todos los gastos asociados, incluidos el despacho y los impuestos que correspondan. Se aceptará una cotización en formato propio siempre que cumpla con toda la información requerida.
- c) **Plazo de entrega ofertado**, cuando corresponda, el que no podrá ser superior al plazo máximo señalado en la solicitud de cotización de la compra ágil o en los Términos Técnicos de Referencia. Sin embargo, considerando cualquier imprevisto **siempre debe ser confirmado con la unidad técnica**.
- d) Antecedentes para el pago por transferencia electrónica.

2. OFERTA ECONÓMICA

La oferta económica deberá ser ingresada por el proponente a través del Sistema de Información www.mercadopublico.cl, monto total que deberá coincidir con el informado en el anexo N°1 para la presentación de la oferta.

En el caso que existan errores aritméticos en la presentación de la oferta económica del proponente, la municipalidad evaluará y pagará conforme a los valores unitarios ofertados en el Sistema de Información www.mercadopublico.cl.

3. OFERTA TÉCNICA

Los formatos proporcionados para la presentación de las ofertas no podrán ser modificados por los proponentes y deberán ser completados íntegramente con los antecedentes y datos solicitados en ellos.

El proponente deberá adjuntar a su propuesta, una oferta técnica o cotización en formato propio, con la descripción detallada de los bienes, productos o servicios ofertados con la totalidad de las especificaciones técnicas señaladas en la solicitud de cotización o en los Términos Técnicos de referencia.

Cuando en los Términos Técnicos de referencia sean indicadas marcas específicas, estas serán siempre de carácter referencial, pudiendo ser reemplazadas por productos similares y/o equivalentes que cumplan con las especificaciones técnicas indicadas. Cuando sea requerido en la solicitud de cotización o en los Términos técnicos de referencia, el proponente deberá adjuntar a su oferta la ficha técnica de los bienes o servicios ofertados, la que deberá ajustarse a los requerimientos técnicos requeridos, incluyendo todas las características que permitan realizar la respectiva evaluación.

En general, la oferta técnica del oferente deberá obedecer siempre a lo requerido tanto en los términos administrativos como en los términos técnicos de referencia, por lo que deberá contener toda la información solicitada en estos documentos.

4. PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES Y CONDICIONES PARA EL DESPACHO

El proponente deberá indicar el plazo de entrega en el anexo N°1, contado desde la aceptación de la orden de compra.

La oferta del proveedor deberá incluir siempre el traslado y descarga de la totalidad de los bienes requeridos, incorporando personal propio que permita realizar la descarga, **previa coordinación con la Unidad Técnica**. De ninguna manera la municipalidad cuenta con personal y maquinaria para efectuar la descarga de los productos adquiridos.

Observaciones:

1. La fecha de entrega indicada en el formulario de solicitud de compra interna puede ser referencial, por lo que el despacho deberá ser SIEMPRE previa coordinación con la Unidad Técnica.
2. Las ofertas que superen el plazo máximo de entrega, podrán ser declaradas inadmisibles
3. Antes de realizar el despacho el oferente debe ACEPTAR la Orden de Compra en la plataforma de Mercado Público.
4. La Municipalidad se reserva el derecho de aceptar o no la recepción de productos o servicios sin contar con la Orden de Compra en estado Aceptada.

5. PLAZO DE GARANTÍA

Los productos que presenten defectos o fallas provenientes de la fabricación deberán contar con un período de garantía legal (6 meses) a contar de la fecha de emisión de la factura por la adquisición de los productos. Será responsabilidad y costo del proveedor adjudicatario, los cambios, reposiciones y/o devoluciones de productos por situaciones atribuibles al incumplimiento de las especificaciones técnicas indicadas. Los productos defectuosos o que no cumplen con las especificaciones técnicas requeridas, deberán ser cambiados por el proveedor en un plazo no superior a 05 días corridos, contados desde el día siguiente de la solicitud realizada por la Unidad Técnica. Esto incluye lo relacionado con su elaboración, materiales de fabricación, confección y libre de cualquier defecto de acuerdo con lo indicado en los respectivos Términos Técnicos de referencia.

En caso de requerir un plazo de garantía superior, este será especificado en la solicitud de cotización de compra ágil o en los Términos Técnicos de Referencia. Las ofertas que no cumplan con el plazo de garantía solicitado, serán declaradas inadmisibles.

6. ANALISIS DE LAS OFERTAS

El departamento de adquisiciones junto con la Unidad Técnica, analizarán los antecedentes de las propuestas presentadas, de acuerdo con los requisitos administrativos y técnicos establecidos para el proceso de compra.

Cuando el oferente no cumpla con algunas de las condiciones requeridas en los TDR o solicitud de cotización su oferta quedará inadmisibile. En caso que se necesite realizar una justificación más extensa la unidad técnica realizará un informe técnico o cuadro comparativo con el análisis de las ofertas, donde se señalará la justificación de inadmisibilidad y selección de la oferta más conveniente para los intereses municipales.

Excepcionalmente, cuando la unidad técnica requiera realizar aclaraciones durante el proceso de evaluación de ofertas, estos podrán ser requeridos por correo electrónico, siempre y cuando esta acción no les confiera a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás oferentes, esto es, en tanto no se afecten el principio de igualdad de los oferentes.

Si el documento adjunto de la oferta económica presenta errores aritméticos podrá ser requerida su corrección por correo electrónico, esta solo será admitida cuando el precio total sea idéntico al ofertado en la ficha electrónica de la compra ágil.

Con todo, siempre se privilegiará evaluar y seleccionar las ofertas que cumplan con la totalidad de los requisitos administrativos y técnicos solicitados.

7. OFERTAS INADMISIBLES

La unidad técnica o el departamento de adquisiciones podrá declarar inadmisibles las ofertas que:

- a) No indique los valores unitarios de los productos o servicios requeridos
- b) Superen el plazo máximo de entrega.
- c) No cumplan con el plazo de garantía solicitado
- d) No adjunte cotización con las especificaciones técnicas de productos o propuesta técnica de un servicio
- e) No incorporen los antecedentes solicitados necesarios para poder evaluar correctamente la propuesta

8. ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA:

El plazo máximo para aceptar la orden de compra será de **48 horas** desde su envío, posterior a ese plazo la Unidad Técnica o el Departamento de Adquisiciones podrá gestionar la cancelación de la misma para proceder a la readjudicación o nueva publicación del proceso de contratación según sea el caso.

9. CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA

La unidad técnica o el departamento de adquisiciones se reserva el derecho de **CANCELAR** la orden de compra en estado **“Enviada al proveedor”** o **“En proceso”**, cuando el proveedor no realice la Aceptación de esta en el plazo de **48 horas** indicado en el punto anterior.

La unidad técnica o el departamento de adquisiciones se reserva el derecho de solicitar la **CANCELACION** de la orden de compra en estado **“Aceptada”**, cuando el proveedor no realice el despacho dentro del plazo contratado por considerarse un perjuicio a la planificación de actividades y proyectos de la institución. Se entenderá por notificado mediante la misma solicitud de Cancelación de orden de compra, lo que dará termino al contrato.

10. DE LAS MODIFICACIONES DE LA ORDEN DE COMPRA

La Municipalidad podrá ordenar un aumento y/o disminución del monto de la orden de compra de hasta un 30% del monto inicial, con el fin de llevar a mejor término el proceso de contratación, modificar los bienes o servicios, ejecutar servicios extraordinarios, emplear materiales o equipos no considerados en la propuesta o adquirir nuevos bienes. El aumento de la orden de compra deberá contar con el respectivo certificado de disponibilidad presupuestaria.